

La loi montagne

Julien Lenoir

27 septembre 2018

Dernière mise à jour : juin 2015



L'ordonnance du 23 septembre 2015 procède à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du livre 1er du Code de l'urbanisme. Consultez sur Légifrance [la table de concordance](#) permettant de faire le lien entre l'ancienne numérotation des articles (utilisée dans cette fiche) et la nouvelle numérotation en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2016.

- [1. Champ d'application de la loi Montagne](#)
- [2. Les principes d'aménagement et de protection en zone de montagne](#)
 - [2.1. La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières](#)
 - [2.1.1. Une constructibilité limitée](#)
 - [2.1.2. Les autres constructions autorisées](#)
 - [2.2. L'urbanisation en continuité de celle existante](#)
 - [2.2.1. Le principe](#)
 - [2.2.2. Les dérogations](#)
 - [2.2.2.1. Les dérogations tirées de l'adaptation, de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées](#)
 - [2.2.2.2. L'insertion d'une étude dans le PLU ou le SCOT](#)
 - [2.2.2.3. La délimitation de groupes d'habitation ou de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement](#)
 - [2.2.2.4. L'application des exceptions au principe de constructibilité limitée](#)
 - [2.3. Les règles d'urbanisme particulières](#)
 - [2.3.1. L'urbanisation sur les rives de plans d'eau](#)
 - [2.3.1.1. Une urbanisation interdite](#)
 - [2.3.1.2. Les dérogations](#)
 - [2.3.2. La construction de routes panoramiques](#)
 - [2.3.2.1. Le principe d'interdiction](#)
 - [2.3.2.2. Les dérogations](#)
 - [2.3.3. Les installations répondant à une nécessité technique particulière](#)
- [3. L'encadrement du développement touristique et des unités touristiques nouvelles](#)
 - [3.1. La définition de l'unité touristique nouvelle](#)
 - [3.2. Le but des UTN](#)
 - [3.3. Une création d'UTN pouvant être soumise à autorisation](#)
 - [3.3.1. Dans les communes non couvertes par un SCOT](#)
 - [3.3.2. Pour les UTN d'importance interrégionale ou régionale](#)
 - [3.3.3. Pour les UTN d'importance départementale](#)
 - [3.3.4. L'absence d'autorisation pour les autres UTN](#)
 - [3.4. La procédure à respecter](#)
 - [3.4.1. L'instruction](#)
 - [3.4.2. Le contenu du dossier de demande d'UTN](#)
- [4. Les possibilités de préciser les modalités d'application de la loi « montagne »](#)
 - [4.1. Les directives territoriales d'aménagement](#)
 - [4.2. Les prescriptions particulières de massif](#)

Les documents d'urbanisme, comme les schémas de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec certaines dispositions législatives. Celles issues de la loi relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi « Montagne », du 9 janvier 1985, en font partie.

Cette zone est protégée, étant donné que la République reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel.

La montagne constitue une entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en œuvre d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection. L'identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent.

La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales.

Pour cerner les implications de la loi « Montagne », les quatre points suivants seront abordés : le champ d'application de la loi Montagne (I), les principes d'aménagement et de protection en zone de montagne (II), l'encadrement du développement touristique et des unités touristiques nouvelles (III), et enfin les possibilités de préciser les modalités d'application de la loi « Montagne » (IV).

Référence : article 1er de la loi du 9 janvier 1985

1. Champ d'application de la loi Montagne

La loi « Montagne » est applicable aux zones de montagne : il s'agit des massifs des Alpes, de Corse, du Massif central, du Jura, des Vosges et des Pyrénées. Elle s'applique ainsi aux communes ou parties de communes situées en zone de montagne, soit plus de 5 500 communes françaises.

Cette loi fixe les conditions de protection de l'espace montagnard. L'objectif est de préserver les terres agricoles, pastorales et forestières, les espaces et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, et de réaliser l'urbanisation en continuité de celle déjà existante.

Les règles spécifiques issues de la loi Montagne s'imposent pour tous travaux et aménagements et sont opposables tant aux personnes publiques que privées.

Référence : L. 142-2 du Code de l'urbanisme

2. Les principes d'aménagement et de protection en zone de montagne

Les principes fondateurs d'aménagement et de protection en zone de montagne sont précisés à l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme.

Tout d'abord, il s'agit de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières (2.1), et de limiter l'urbanisation à la continuité de celle existante (2.2). Des règles particulières à certains aménagements doivent également être présentées (2.3).

2.1. La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières

Le principe est que les constructions autorisées doivent être nécessaires aux activités mentionnées (2.1.1), mais des dérogations existent (2.1.2).

2.1.1. Une constructibilité limitée

Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.

Dans les espaces agricoles ou naturels, seules les constructions nécessaires à ces activités sont donc autorisées.

Comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mars 2008, il peut par exemple s'agir de la préservation de prairies pâturables.

Référence : L. 145-3 I du Code de l'urbanisme

2.1.2. Les autres constructions autorisées

Les constructions liées à des équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent être autorisés dans ces zones.

Peuvent être également autorisées, la restauration, la reconstruction ou l'extension limitée d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive. Il s'agit d'une procédure spécifique nécessitant l'accord du préfet de département, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Il a été précisé que la qualification est réservée à des activités traditionnelles de façon saisonnière, pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupés à la fauche.

Si ces chalets ou bâtiments ne sont pas desservis par les vois et réseaux, ou le sont par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.

Référence : L. 145-3 I du Code de l'urbanisme

2.2. L'urbanisation en continuité de celle existante

Le principe est que l'urbanisation doit être réalisée en continuité des groupes de construction existants (2.2.1), mais des dérogations existent (2.2.2).

2.2.1. Le principe

L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

Référence : L. 145-3 III du Code de l'urbanisme

2.2.2. Les dérogations

Les dérogations proviennent de quatre situations : l'adaptation, de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (2.2.2.1), l'insertion d'une étude dans le PLU ou le SCOT (2.2.2.2), la délimitation de groupes d'habitation ou de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (2.2.2.3), l'application des exceptions au principe de constructibilité limitée (2.2.2.4).

2.2.2.1. Les dérogations tirées de l'adaptation, de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées

Le principe posé ne s'applique que sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Le Conseil d'Etat a par exemple jugé, dans une décision Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac rendue le 23 juillet 2012, qu'un parc éolien était incompatible avec le voisinage des zones habitées.

Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.

En revanche, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les mêmes critères que ceux que doit respecter le PLU ou la carte communale.

Référence : L. 145-3 III du Code de l'urbanisme

2.2.2.2. L'insertion d'une étude dans le PLU ou le SCOT

Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible

avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels, l'urbanisation est possible.

L'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.

Référence : L. 145-3 III a) du Code de l'urbanisme

2.2.2.3. La délimitation de groupes d'habitation ou de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement

En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées.

Dans ce cas, il faut s'assurer que le respect des dispositions protégeant les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante.

Référence : L. 145-3 III b) du Code de l'urbanisme

2.2.2.4. L'application des exceptions au principe de constructibilité limitée

Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, si l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie.

Dans ce cas, il faut s'assurer que la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et que la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.

Référence : L. 111-1-2 et L. 145-3 III c) du Code de l'urbanisme

2.3. Les règles d'urbanisme particulières

Trois règles spécifiques de la loi « montagne » régissent les constructions sur les rives des plans d'eau (2.3.1), la construction de routes panoramiques (2.3.2), et les installations répondant à des une nécessité technique impérative (2.3.3).

2.3.1. L'urbanisation sur les rives de plans d'eau

Sur les rives des plans d'eau, l'urbanisation est interdite (2.3.1.1), mais des dérogations existent (2.3.1.2).

2.3.1.1. Une urbanisation interdite

Toutes constructions, installations et routes nouvelles, ainsi que toutes extractions et tous affouillements, sont interdites sur les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.

Cette disposition ne s'applique pas aux plans d'eau de plus de 1 000 ha qui sont soumis à la loi « littoral ».

Référence : L. 145-5 du Code de l'urbanisme

2.3.1.2. Les dérogations

Des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans des secteurs délimités selon la même procédure que pour l'application de l'article L 145-3.

Il peut ainsi s'agir de la production d'une étude justifiant la compatibilité d'une urbanisation en discontinuité avec le respect des objectifs de protection de la loi « montagne ». Cette possibilité est ouverte dans un schéma de cohérence

territoriale ou un plan local d'urbanisme et l'étude doit être soumise, avant l'arrêt du projet de document de planification, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Les secteurs peuvent également être délimités par une carte communale, mais l'étude nécessite de plus l'accord du préfet.

Peuvent enfin être exemptés par un document d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme ou carte communale) certains plans d'eau en fonction de leur faible importance ou, par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne.

Référence : L. 145-5 du Code de l'urbanisme

2.3.2. La construction de routes panoramiques

Le principe d'interdiction (2.3.2.1) connaît des dérogations (2.3.2.2).

2.3.2.1. Le principe d'interdiction

La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière.

Référence : L. 145-6 du Code de l'urbanisme

2.3.2.2. Les dérogations

Des exceptions au principe sont prévues. Elles doivent être justifiées par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.

Référence : L. 145-6 du Code de l'urbanisme

2.3.3. Les installations répondant à une nécessité technique particulière

Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.

Le Conseil d'Etat a pu juger qu'une ligne électrique internationale à très haute tension répond à cette définition (CE, 10 juillet 2010, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix).

Référence : L. 145-8 du Code de l'urbanisme

3. L'encadrement du développement touristique et des unités touristiques nouvelles

Le développement touristique et, en particulier, la création d'une UTN, doit respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels et prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées.

Sur les UTN, plusieurs points doivent être abordés : leur définition (3.1), leur but (3.2), les autorisations nécessaires à leur création (3.3), ainsi que la procédure à respecter (3.4).

Référence : L. 145-3 IV du Code de l'urbanisme

3.1. La définition de l'unité touristique nouvelle

Une opération de développement touristique, en zone de montagne, est considérée comme unité touristique nouvelle (UTN) toute si elle a un objet ou effet spécifique, en une ou plusieurs tranches.

Il peut s'agir de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher.

Une autre hypothèse consiste en la création de remontées mécaniques.

Enfin, l'opération peut permettre de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Référence : L. 145-9 du Code de l'urbanisme

3.2. Le but des UTN

L'autorisation UTN est uniquement de nature à permettre de s'affranchir des obligations issues de l'article L 145-3 III (urbanisation en continuité et capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles, avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites).

L'ensemble des dispositions relatives aux zones de montagne sont en effet applicables aux UTN.

Référence : L. 145-10 du Code de l'urbanisme

3.3. Une création d'UTN pouvant être soumise à autorisation

Une autorisation est nécessaire dans les communes non couvertes par un SCOT (3.3.1), pour les UTN d'importance interrégionale ou régionale (3.3.2), pour les UTN d'importance départementale (3.3.3). En revanche aucune autorisation n'est nécessaire pour les autres UTN (3.3.4).

3.3.1. Dans les communes non couvertes par un SCOT

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation.

Cependant, même le territoire est couvert par un SCOT, le préfet peut intervenir. Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.

En tout état de cause, La commune doit être dotée d'un document d'urbanisme opposable (PLU ou carte communale, selon l'importance du projet d'UTN). Cette obligation s'impose, au plus tard, pour la délivrance de l'autorisation de construire, et non pas pour la délivrance de l'autorisation UTN.

Référence : L. 145-11 et L. 145-12 du Code de l'urbanisme

3.3.2. Pour les UTN d'importance interrégionale ou régionale

L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

Référence : L. 145-11 I du Code de l'urbanisme

3.3.3. Pour les UTN d'importance départementale

L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

Référence : L. 145-11 II du Code de l'urbanisme

3.3.4. L'absence d'autorisation pour les autres UTN

La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles correspondant à une autre opération n'est pas soumise à autorisation.

Référence : L. 145-11 III du Code de l'urbanisme

3.4. La procédure à respecter

La procédure implique de s'intéresser à deux points : l'instruction (3.4.1) et le contenu du dossier de demande d'UTN (3.4.2).

3.4.1. L'instruction

Pour les projets d'UTN d'importance régionale ou départementale hors SCOT, le dossier doit être mis à la disposition du public pendant au moins un mois. Un compte rendu des observations recueillies est adressé par le préfet aux membres de la commission compétente, préalablement à la réunion.

Les délais d'instruction sont fixés par les textes et sont analogues dans les deux cas. Plus de 3 mois sont nécessaires entre le dépôt de la demande et l'examen par la commission. Le préfet dispose ensuite d'un délai d'un mois pour établir son arrêté.

Référence : L. 145-11, R. 145-7 et R. 145-9 du Code de l'urbanisme

3.4.2. Le contenu du dossier de demande d'UTN

Le dossier doit comporter un rapport et des documents graphiques précisant de nombreux points.

Ils doivent comprendre l'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, les caractéristiques principales du projet, et notamment de la demande à satisfaire.

Doivent également être mentionnés les risques naturels ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir, les effets prévisibles du projet ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût, les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.

Référence : R. 145-6 du Code de l'urbanisme

4. Les possibilités de préciser les modalités d'application de la loi « montagne »

La loi prévoit deux possibilités de précision des modalités d'application de la loi « montagne », à travers les directives territoriales d'aménagement (4.1), et les prescriptions particulières de massif (4.2).

4.1. Les directives territoriales d'aménagement

La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes, approuvée en 2003, est la seule DTA qui précise les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne, adaptées aux particularités géographiques locales.

Elle s'impose aux documents de planification. Ainsi, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec la DTA 06. En l'absence de SCOT, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec la DTA 06.

4.2. Les prescriptions particulières de massif

En l'absence de DTA, des prescriptions particulières peuvent être définies sur tout ou partie d'un massif, sur proposition du Comité de massif. Ce sont ensuite des décrets en Conseil d'Etat qui donnent une portée juridique à ces prescriptions.

Tout d'abord, il peut s'agir d'adapter, en fonction de la sensibilité des milieux concernés, les seuils et critères des études d'impact, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne.

Ensuite, les prescriptions peuvent désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard et définir les modalités de leur préservation.

Enfin, elles peuvent préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application de l'article.

Référence : L. 145-3 du Code de l'urbanisme